RECURSO ESPECIAL Nº 2132630 - RS (2024/0105942-5)

RELATOR	:	**MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
RECORRENTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO	:	A B DA R
ADVOGADOS	:	GUILHERME ESPÍNDOLA KUHN - RS109755 SIMONE DA SILVA - RS107616 CELSO RODRIGUES JUNIOR - RS110421

DECISÃO

Cuida-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquele Estado.

Consta dos autos que a recorrida foi pronunciada como incursa nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que tornou impossível a defesa da ofendida), e §4º, segunda parte (menor de 14 anos), combinado com o artigo 61, inciso II, alínea “e” (descendente) e na forma do artigo 14, inciso II (crime tentado), todos do Código Penal.

O Tribunal de origem decidiu desclassificar a conduta da ré e pronunciá-la como incursa nas sanções do art. 123, combinado com o artigo 14, II, ambos do Código Penal (infanticídio tentado), nos termos do acórdão de e-STJ fl. 1.070/1.080, que recebeu a seguinte ementa:

> *RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FATO NARRADO NA DENÚNCIA QUE SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ART. 123, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CP (INFANTICÍDIO TENTADO).*
> *1. ESTADO PUERPERAL. CONCEITO IMPRECISO NA LITERATURA CIENTÍFICA. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO ESPECÍFICA. CONFUSÃO CONCEITUAL. O ESTADO PUERPERAL NÃO SE CONFUNDE COM DIAGNÓSTICO PRÉVIO OU POSTERIOR DE TRANSTORNO MENTAL, NEM COM SITUAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE PENAL, TAMPOUCO DIZ RESPEITO À PRESENÇA OU NÃO DE DEPRESSÃO PÓS-PARTO E PSICOSE PUERPERAL. SITUAÇÃO SUI GENERIS.*

Edição nº 116 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 20 de maio de 2025 Publicação: quarta-feira, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47566190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/05/2025 15:15:39
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: 41107377-fb55-4351-af3d-67d9f98735a0

2. HÁ, COMO FATO DE CONHECIMENTO BEM ESTABELECIDO NA LITERATURA CIENTÍFICA SOBRE O ASSUNTO, ALTERAÇÕES HORMONAIS E BIOQUÍMICAS QUE AFETAM O SISTEMA NERVOSO CENTRAL DAS MULHERES QUANDO PASSAM PELO TRABALHO DE PARTO, SITUAÇÃO QUE PODE SE AGRAVAR NOS CASOS EM QUE O PARTO É CONDUZIDO EM CONDIÇÕES EXTREMAS E SEM NENHUMA ASSISTÊNCIA MÉDICA.

3. LAUDO PSIQUIÁTRICO ELABORADO PELO IPF TRÊS MESES APÓS OS ACONTECIMENTOS. CONCLUSÃO DO LAUDO QUE NÃO RECHAÇA A POSSIBILIDADE DE INFLUÊNCIA DO ESTADO PUERPERAL, JÁ QUE REFERIU NÃO POSSUIR A RÉ TRANSTORNO MENTAL ANTERIOR OU POSTERIOR AO CRIME, O QUE NÃO SE CONFUNDE COM O ESTADO PUERPERAL NEM EXPLICA A SITUAÇÃO PSÍQUICA DA PARTURIENTE NO EXATO MOMENTO DO PROCESSO DE PARTURIÇÃO. JULGADOR QUE NÃO É OBRIGADO A ACATAR O RESULTADO DOS LAUDOS. PERÍCIA QUE PODE SER CONTESTADA EM FACE DE OUTROS ELEMENTOS DE CONHECIMENTO CIENTÍFICO E EM FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.

4. VÍDEO DA RÉ NA DELEGACIA DE POLÍCIA UM DIA DEPOIS DO FATO NARRADO NA DENÚNCIA QUE NÃO FOI OBJETO DE ANÁLISE PELOS PERITOS. ACUSADA QUE SE MOSTRA CONFUSA, ALHEIA E SEM RESPOSTA EMOCIONAL, ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DE SINTOMAS DE ESTRESSE AGUDO, QUE PODEM BALIZAR A AVALIAÇÃO DE ESTADO TRANSITÓRIO DE PERTURBAÇÃO MENTAL QUE CARACTERIZARIA O ESTADO PUERPERAL. MÍDIA QUE SE TRATA DO REGISTRO DA RÉ NO MOMENTO MAIS PRÓXIMO DOS ACONTECIMENTOS. DIFICULDADE EM SE DEFINIR A PRESENÇA DE TAL ESTADO DIANTE DA CURTA DURAÇÃO DOS SINTOMAS E AUSÊNCIA DE DISTÚRBIO MENTAL PRÉVIO, DE MODO QUE AO EXAME, MUITAS VEZES, OS SINTOMAS JÁ DESVANECERAM. RÉ QUE PASSOU PELO TRABALHO DE PARTO (ASSIM COMO POR TODA GESTAÇÃO) SEM QUALQUER ACOMPANHAMENTO MÉDICO, FATOR DE RISCO ASSOCIADO À POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE CONSCIÊNCIA TRANSITÓRIA.

5. ANÁLISE DE PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO QUE FORAM ENQUADRADOS COMO INFANTICÍDIO. SIMILITUDE COM O CASO DA ACUSADA. MULHERES QUE ESCONDERAM A GESTAÇÃO, OU ALEGARAM NÃO SABER DA PRÓPRIA GRAVIDEZ; PARIRAM SOZINHAS, SEM QUALQUER ASSISTÊNCIA, GERALMENTE DENTRO DAS PRÓPRIAS CASAS OU OUTRO LOCAL PRIVADO; PRATICARAM O CRIME LOGO APÓS O PARTO, NA MAIORIA DAS VEZES POR MEIO DE ASFIXIA MECÂNICA; OCULTARAM O CADÁVER.

6. A MANUTENÇÃO DO ENQUADRAMENTO TÍPICO ORIGINÁRIO (HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO) DIANTE DOS CASOS

ANÁLOGOS (QUIÇÁ, MAIS GRAVES) TRATADOS COMO INFANTICÍDIO FERE A SEGURANÇA JURÍDICA, ELEMENTO CENTRAL DO SISTEMA DE JUSTIÇA.
7. A BALIZA DA JUSTIÇA É A ANÁLISE DETIDA, PORMENORIZADA, DAS PROVAS DOS AUTOS E SEUS DETALHES, DOS DEBATES TEÓRICOS ATUALIZADOS SOBRE O DIREITO PENAL. SOBRETUDO, A BALIZA DA JUSTIÇA É O CORRETO ENQUADRAMENTO TÍPICO, DESIMPORTANDO SE ESSA ADEQUAÇÃO DO FATO AO CRIME CONSTANTE NA LEI PENAL CONFIGURA A POSSIBILIDADE DE MENOR PUNIÇÃO. O CORRETO ENQUADRAMENTO DO CASO É O PARÂMETRO DA EFETIVIDADE DA JUSTIÇA. É A POSSIBILIDADE DA PUNIÇÃO CORRETA, NÃO A PUNIÇÃO MAIS ALTA, AQUELA QUE É A MAIS JUSTA.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DA RÉ PARA PRONUNCIÁ-LA COMO INCURSA NAS SANÇÕES DO ART. 123, COMBINADO COM O ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (INFANTICÍDIO TENTADO). DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA NA ORIGEM.

Os embargos de declaração opostos pela acusação foram rejeitados (e-STJ fls. 1.124/1.140).

Nas razões do recurso especial, a acusação apontou violação aos artigos 78, inciso I, 413 e 418 do Código de Processo Penal.

Aduz que a "fase de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da denúncia, informado pelo princípio *in dubio pro societate*, sendo defeso, por isso, maior aprofundamento na análise do mérito da causa" (e-STJ fl. 1.152).

Afirma que a desclassificação, no caso, representa "raciocínio intrínseco a uma profunda análise de mérito, definitiva, da lide, e não um juízo de admissibilidade da acusação, com a identificação de vertentes probatórias e desfechos possíveis, para aferição de pronúncia ou não" (e-STJ fl. 1.154), o que representa usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Sustenta que "apenas ao Conselho de Sentença cabe a aceitar ou rejeitar o laudo pericial, bem como analisar a verossimilhança da tese de homicídio tentado triplamente qualificado apresentada pela acusação e da alegação de influência de estado puerperal determinante da desclassificação para infanticídio aventada pelo órgão julgador, sequer suscitada no recurso defensivo" (e-STJ fl. 1.155).

Requer o restabelecimento da pronúncia.

Apresentadas contrarrazões (fls. 2.498/2.514), o recurso foi admitido (e-STJ fls. 1.181/1.192).

O Ministério Público Federal, nesta instância, opinou pelo provimento do recurso especial (e-STJ fls. 1.216/1.235).

É o relatório. Decido.

No caso, o Tribunal de origem concluiu pela desclassificação da conduta imputada para infanticídio tentado a partir dos seguintes fundamentos (fls. 1.083/1.094):

> ***A ré aqui foi acusada de tentar matar a própria filha durante o parto; a dúvida reside sobre estar ela, ou não, sob influência do "estado puerperal".***
> *E o que é esse estado puerperal? Não há consenso a respeito na literatura científica, na ciência médica. O estado puerperal não se trata de um caso excludente da imputabilidade penal, nem de uma perda de consciência, nem de um diagnóstico de transtorno mental.*
> *Embora haja confusão a respeito, não se trata de inexistir a consciência da ilicitude do fato nem se trata de impossibilidade de conduta diversa, tampouco equivale a possuir a puérpera depressão, depressão pós-parto, diagnósticos outros de transtornos mentais ou psicose puerperal.*
> *(...).*
> ***De qualquer sorte, os autores afirmam que há, como fato de conhecimento bem estabelecido na literatura científica sobre o assunto, alterações hormonais e bioquímicas no sistema nervoso central das mulheres quando passam pelo trabalho de parto:***
> ***O laudo pericial é imprescindível para que se conclua medicamente por um diagnóstico de transtorno mental e, por inferência, para que se verifique eventual inimputabilidade ou semi-imputabilidade de um réu. Todavia, o conceito de estado puerperal não corresponde a diagnóstico de transtorno mental, tampouco está definido precisamente na literatura médica, de maneira que sobre tal assunto existe demasiada arbitrariedade.***
> *(...).*
> *Volvendo ao caso concreto, trago as informações constantes no laudo elaborado pelos psiquiatras do IPF, a respeito da perícia realizada em 13.09.2021 (processo 5001971- 55.2021.8.21.0060/RS, evento 106, LAUDO1):*
> *Apesar de não considerar, genericamente, que a acusada agiu sob efeito do "estado puerperal", o próprio laudo respondeu aos quesitos no seguinte sentido:*
> *(...)*
> *E, ainda, referiu teoricamente sobre o tema:*
> ***A conclusão, todavia, foi essa:***
> ***Apesar da negativa de "nexo causal" entre a conduta e o "estado puerperal", aqui a conclusão do laudo não afastou, por si, a possibilidade da influência do "estado puerperal" na prática do crime, porque disseram os peritos que a ré não possuía transtorno mental anterior ou posterior ao crime e, por isso, não estava agindo sob tal circunstância (estado puerperal).***
> ***Todavia, o laudo não precisou se havia qualquer tipo de alteração emocional ou no estado de consciência da acusada no momento do fato. Ao que parece, também houve uma confusão conceitual, já que para o direito penal, e mesmo para a ciência médica, o estado puerperal não corresponde a diagnóstico qualquer de transtorno mental.***
> (...).

Os peritos tiveram acesso a cópias dos documentos do inquérito /processo, mas nada mencionam, em momento algum, sobre o vídeo gravado pelo Delegado de Polícia, em que a ré responde a suas perguntas um dia depois dos fatos. Não se sabe se o vídeo não foi disponibilizado, porque os documentos podem ter sido impressos aos peritos, e não tiveram acesso ao sistema eletrônico e à chave do processo, ou se não observaram tal mídia, mas de fato nada sobre isso é mencionado senão, somente, os relatórios do próprio Delegado sobre a acusada.

E o vídeo constante no processo 5001770-63.2021.8.21.0060/RS, evento 1, VÍDEO1, em que a ré é interrogada na delegacia de polícia, no dia seguinte ao fato delituoso (01.07.2021), é de suma importância à análise do caso concreto.

Na mídia, mostra-se a acusada, que contava então com 20 anos de idade, aparentemente apática, sem resposta emocional, ao que parece "anestesiada", com consciência reduzida sobre aquilo que a cercava. A acusada chega a responder que não precisa de um advogado.

Quando responde às perguntas formuladas, acena afirmativamente, apenas, aos questionamentos sobre estar no ônibus sozinha. Sobre a gestação, responde que ninguém mais sabia que ela estava grávida e que não sabia o período gestacional em que se encontrava, não sabendo, também, quando seria a data do nascimento.

Afirmou que não fez nenhum tipo de acompanhamento médico ou pré-natal e que não sabia quem poderia ser o pai da infante, pergunta reiterada pelo delegado de polícia ("por que tu achas que tu não sabe (...) mas você deve ter mantido relações com alguém (...) foi mais de uma pessoa e por isso não tem ideia (...)"). Não fez sequer teste de farmácia, só suspeitava pela interrupção da menstruação.

Ao relatar o que ocorreu na viagem, disse que entrou no transporte coletivo, sentiu dor, teve o bebê e o jogou pela janela. Não sabe em que momento, em que altura da viagem estava, só acha que foi depois da parada em Soledade.

Disse que quando sentiu as contrações foi ao banheiro, sozinha, e lá ficou. Afirmou que sequer cortou o cordão umbilical ("não tinha como"), indo a placenta junto com o recém-nascido pela janela. Disse que o bebê não fez nenhum barulho, não chorou, não sabendo se estava vivo. Não sabe onde caiu o bebê, não sabe onde estava. Voltou para seu lugar no ônibus, suja, seguindo a viagem. Disse que não sentiu dor.

Seu irmão foi buscá-la na rodoviária. Disse que foi então ao mercado comprar absorventes. Lavou as roupas sujas e as estendeu, já em casa. Afirmou que não tomou nenhum medicamento para interrupção da gravidez.

Quando perguntada sobre o motivo de ter jogado a criança pela janela, afirmou "porque eu não tenho emprego", com olhar perdido, sem resposta emocional. O delegado sugere "não seria melhor dar a criança para adoção?", e a ré responde "na hora nem pensei".

Respondeu ter receio de que a família soubesse da gravidez e não saber a razão, mas achar que seria recriminada. Disse, por fim, que sentia arrependimento e respondeu afirmativamente às sugestões de que a única coisa em que na hora pensou foi em "se livrar" da criança, não pensou em pedir ajuda.

Ora, o vídeo mencionado é de extrema relevância, no contexto, para se ter indícios da influência do estado puerperal, já que se trata do registro da ré no momento mais próximo aos acontecimentos.

E, nele, não há detalhamento específico do momento do trabalho de parto. A ré estava lúcida sobre estar no ônibus e ter sentido as

contrações, estava lúcida sobre onde estava (em que parte do trajeto) até o momento anterior ao início do trabalho de parto, não sendo capaz de dizer onde estava durante ou no momento em que largou a criança.
Tampouco houve detalhamento do que ela sentiu, daquilo que viu, dizendo ela apenas que teve a criança e a dispensou pela janela. Por certo, o trabalho de parto da acusada não se resumiu a entrar no banheiro, parir e jogar a criança pela janela, mas os detalhes do intercurso, do momento da parturição em si, não estão presentes no seu relato.
O estado puerperal, como mencionado, deriva de alterações biopsíquicas decorrentes do processo de parturição, do trabalho de parto, que podem resultar em transitória obnubilação de consciência, reforçada quando o parto é desassistido, sendo difícil sua constatação porque não se tem nem precisos dados, nem como observar o momento do ocorrido em si e porque a transitoriedade é ainda maior do que a chamada definição da periculosidade no momento do crime cometido pelo inimputável.
Todavia, a observação das circunstâncias do caso concreto, do modo como a ré se apresentava um dia depois do fato, anestesiada, sem demonstração emocional alguma, sem apresentar detalhes do trabalho de parto, e afirmando que impulsivamente atirou a criança pela janela, voltando a seu lugar no ônibus toda suja e sem sequer saber onde estava no percurso do ônibus, além de afirmar que não sentiu nenhuma dor, nem durante, nem depois do parto, por certo é indicativa, senão determinante, da evidência de que não se tratava de pessoa em estado normal de consciência, ainda que por curto ou curtíssimo período de tempo. Parece claro que estava a acusada sob efeito do dito estado puerperal.
Como se vê, aqui há imprecisão e confusão entre estado puerperal, diagnóstico prévio ou posterior de transtorno mental e incapacidade penal /inimputabilidade.
Como referido anteriormente, o estado puerperal diria respeito a alterações fisiológicas, hormonais, neurológicas durante o parto, tratando-se de perturbação da consciência extremamente sutil e transitória, exacerbada em condições de estresse como manter a gestação em segredo, não ter recebido qualquer acompanhamento pré-natal, e parir sozinha, tudo isso tendo ocorrido com a acusada.
Diante das dificuldades sobre o tema e para garantir a segurança jurídica, pesquisei, na jurisprudência deste tribunal, casos que foram enquadrados como infanticídio.
(...).
Nos casos de infanticídio que localizei, as mulheres esconderam a gestação, ou alegaram não saber estarem grávidas; pariram sozinhas, geralmente dentro das próprias casas ou em outro local privado; mataram a criança logo após o parto, por meio de asfixia mecânica ou utilizando instrumento contundente; esconderam o corpo da criança. Em alguns casos, foram depois auxiliadas pelos companheiros, que as levaram ao hospital, com o infante já falecido (...).
No aspecto, o fato de que a ré foi ao banheiro ao descer do ônibus, ainda sem nenhum passageiro perceber nela qualquer alteração, lavou as calças e comprou absorventes, não se presta a afastar a tipicidade do infanticídio, já que nos casos supramencionados, houve mulheres que ocultaram o cadáver e se limparam após asfixiar ou golpear brutalmente os recém-nascidos.

O julgador não é obrigado a acatar cegamente o resultado de um laudo pericial. Tampouco a concordar integralmente com a sua conclusão, ainda que concorde em parte com seu conteúdo. Fosse assim, os juízes da causa seriam os próprios peritos e a figura do juiz se faria desnecessária.

O laudo pode ser contestado em face da literatura científica a respeito do conceito impreciso de estado puerperal, que independe de diagnóstico (anterior ou posterior) de perturbação mental.

Pode ser contraditado em relação às próprias provas dos autos e circunstâncias dos fatos, que aqui apontam para a existência evidente, no momento do acontecimento, de alterações fisiológicas, hormonais e biopsíquicas durante o trabalho de parto pelo que sozinha passou a ré, condições bem estabelecidas na literatura sobre o tema.

Considera-se aqui que o crime foi cometido durante o trabalho de parto imediato, no contexto da inexistência de assistência médica e psíquica especializada em seu curso, associado ao histórico de negação da própria gestação e ausência de acompanhamento necessário.

Soma-se a isso o estado em que se encontrava a ré no primeiro momento em que se pode vê-la falando, aparentando apatia e desorientação. Também acrescem-se as próprias circunstâncias do crime, como o fato de que ela simplesmente "descartou" a criança. Tudo isso demonstra que, se não houve estado de alienação, desnecessário para estabelecer a influência do estado puerperal, não houve estado de normalidade no caso concreto.

Ademais, a situação da acusada, ainda que pareça horrenda à mídia e opinião pública, é similar (e quiçá menos cruel) aos casos encontrados na jurisprudência deste tribunal que receberam a classificação de infanticídio.

De dizer que considerar tudo isso e manter o enquadramento originário fere a própria segurança jurídica, já que casos análogos foram tratados como infanticídio.

E a segurança jurídica é elemento central, não apenas acessório, ao sistema de justiça, porque sem ela as decisões judiciais dependem exclusivamente da subjetividade de cada julgador, se tratados casos análogos de maneira absolutamente distinta.

De central valia a informação de que, neste caso, a ré entrou em trabalho de parto dentro de um transporte coletivo e, no banheiro do ônibus, pariu a criança, que segundo ela não chorou (e, tivesse chorado, por certo algum passageiro teria escutado, o que inocorreu), colocou-a de imediato num saco plástico do banheiro e atirou-a pela janela. Passou a acusada por tudo isso sozinha, sem assistência médica, sem assistência familiar, sem amparo de pessoa alguma que estava dentro do ônibus.

O trabalho de parto é sabidamente doloroso e é momento de inteso fervilhar hormonal, com conhecidas alterações físicas e psíquicas. Há muito tempo se sabe que fatores de risco associados ao estado puerperal são o fato de a gestante ignorar, negar para todos e quiçá para si mesma o estado gravídico, não realizar sequer teste de gravidez, não fazer exames ou comparecer a qualquer atendimento médico, não possuir relação afetiva e suporte do genitor do nascituro, não possuir amparo familiar (concreto ou segundo a própria percepção) e passar pelo trabalho de parto sem assistência médica, sozinha, sem apoio.

Por tudo isso passaram as acusadas nos processos que localizei na busca de jurisprudência deste tribunal e que foram acusadas ou pronunciadas pelo crime de infanticídio, não de homicídio qualificado, ou tiveram a conduta desclassificada, por tais razões, por este sodalício.

O que difere e é peculiar no caso da acusada, em seu favor, inclusive, é o fato de que as outras gestantes (i) passaram pelo trabalho de parto em local privado, não público e (ii) mataram os recém-nascidos através de, em primeiro lugar, asfixia mecânica e, em segundo lugar, de golpes com instrumento contundente.

Mas aqui, a ré não se escondeu em local privado para parir. Ao inverso, estava dentro de um ônibus, com outras pessoas, em lugar público. Tivesse a acusada premeditado seu agir, não se submeteria a passar pelo trabalho de parto e pela possibilidade de punição parindo no ônibus, mas se esconderia. Daí por que plausíveis as alegações de que, se suspeitava da própria gravidez, não tinha ideia correta do tempo gestacional.

Depois, o jogar a criança pela janela do transporte coletivo parece mais impulsivo e relacionado à negação (negação psíquica, freudiana) da situação em que a acusada se encontrava, circunstâncias possivelmente associadas ao estado puerperal.

E se mulheres que causaram a asfixia mecânica de seus recém-nascidos foram enquadradas no crime de infanticídio, o que faz com que a ré - que jogou a criança pela janela do ônibus, deixando entrever indícios muito claros de que estava confusa e desorientada, como disse no seu relato um dia depois dos acontecimentos, na mídia em que responde às perguntas do Delegado de Polícia, afirmando que não pensou - tenha que responder por homicídio qualificado?

O que faz com que o enquadramento da ré seja outro não é o laudo que não concluiu por diagnóstico de transtorno mental. É o fato de que a repercussão midiática do caso e a aversão pública à conduta (em si mesma, obviamente, reprovável) tenha levado à conclusão de que a maior punição possível deve atingi-la, ainda que pelo enquadramento típico penal equivocado.

(...).

A situação aqui narrada é de qualquer ângulo dramática. Não me debruçarei a expor novamente a situação da frágil nascitura no contexto, já bem narrada pela mídia e pelo órgão acusador. Indissociável, porém, dessa situação as condições em que se encontrava a parturiente no momento dos acontecimentos.

A. R. passou a gestação alheia ao estado gravídico, sem acompanhamento adequado e escondendo de todos (que, veja-se, embora digam ter suspeitado, não lhes ocorreu intervir sobre isso e não concluiram que a ré estivesse verdadeiramente grávida) essa situação.

A bordo de um ônibus, a acusada entra em trabalho de parto. Sozinha, com dores (que afirma não ter sentido, outro dado que aponta para a possibilidade de alteração de consciência), sofrendo todas as intensas modificações fisiológicas relacionadas ao trabalho de parto no banheiro do transporte coletivo, sem que pessoa alguma dentro dele a notasse.

Exposta, ela própria, a diversos riscos, inclusive da própria morte, já que nos hospitais é de praxe ministrar medicação para conter o sangramento pós-parto, por haver intenso risco de morte da parturiente por hemorragia após a expulsão da placenta.

Não teve acompanhamento físico nem psicológico. Durante toda a passagem do início do trabalho de parto até o período expulsório (quanto tempo transcorreu, vinte minutos, meia hora, uma hora?) estava completamente só, ainda que num espaço público. A fragilidade natural ao contexto fisiológico da gestação, parto e pós-parto imediato exacerbada pela completa inexistência de qualquer tipo de apoio.

Se nessas condições o crime que a ré cometeu não é o previsto no art. 123 do Código Penal, isto é, o delito de infanticídio, significa dizer que tal tipo penal não existe efetivamente senão a bel-prazer dos atores da justiça penal, que o usam ou não de acordo com critérios meramente arbitrários.

Não é o critério científico que determina a sua utilização ou não, porque sequer se tem uma definição exata do estado puerperal, e porque tecnicamente dever-se-ia perquirir a alteração da consciência (que não significa psicose puerperal, depressão pós-parto, ou qualquer tipo de transtorno psiquiátrico, tampouco equivale à inimputabilidade) apenas para os períodos posteriores e mais distantes do trabalho de parto e de suas inerentes alterações hormonais, fisiológicas e, por conseguinte, psíquicas, não para os crimes cometidos pelas parturientes durante o parto, como no caso concreto.

A justiça é feita não pela comoção pública causada pelas notícias de jornais, nem pela ânsia por punições medievais, superadas academicamente desde a era iluminista moderna, com as lições de Cesare Beccaria, mas não superadas no imaginário coletivo.

É por isso que a baliza da justiça é a análise detida, pormenorizada, das provas dos autos e seus detalhes, dos debates teóricos atualizados sobre o direito penal. Talvez, sobretudo, seja a baliza da justiça o correto enquadramento típico, desimportando se essa adequação do fato ao crime constante na lei penal configura a possibilidade de menor punição, porque é o correto enquadramento do caso o parâmetro da efetividade da justiça.

Em suma, a justiça criminal está fundamentada sobre a punição mais adequada e proporcional, que só é possível quando se olha um fato e faz sobre ele incidir a correta norma penal.

É a possibilidade da punição correta, não a punição mais alta, aquela que é a mais justa.

Diante de todo o exposto, ***voto por desclassificar a conduta da ré e pronunciá-la como incursa nas sanções do art. 123, combinado com o artigo 14, II, ambos do Código Penal (infanticídio tentado), devendo ela ser por isso submetida a julgamento pelo tribunal popular.*** *Outrossim, por inexistir risco à ordem pública e estando encerrada a instrução penal, concedo habeas corpus de ofício, para que a ré responda ao processo em liberdade, com a obrigação de comparecer a todos os atos processuais, devendo-se, na origem, expedir o alvará de soltura.* (destaquei)

Pois bem. Extrai-se dos trechos acima que o Tribunal de origem desclassificou a conduta da recorrida para infanticídio por entender que a prova dos autos não

permitia suficientemente reconhecer hipótese de homicídio qualificado tentado, havendo, no entendo, clara indicação de que a conduta imputada ocorreu sob a influência do estado puerperal.

Destacou-se que as provas apresentadas indicam que a ré passou a gestação alheia ao estado gravídico, entrou em trabalho de parto em um ônibus, passou todo o trabalho de parto até o período expulsório sozinha no banheiro do transporte coletivo, sendo que o crime foi cometido durante o trabalho de parto imediato, no contexto da inexistência de assistência médica e psíquica especializada em seu curso, associado ao histórico de negação da própria gestação e ausência de acompanhamento necessário.

Nessas condições, uma vez que o acórdão recorrido, de forma fundamentada e mediante a análise do conjunto probatório, compreendeu não haver elementos de prova suficientes para caracterizar hipótese de homicídio qualificado na forma tentada, desclassificando a conduta para tentativa de infanticídio, inviável se concluir de forma diversa em sede de recurso especial, consoante dispõe a Súmula n. 7/STJ.

A respeito, *mutatis mutandis:*

> *DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO DOLOSO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. PLEITO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA HIPÓTESE DE DOLO EVENTUAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.*
> *I. Caso em exame*
> *1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que não conheceu do recurso especial, mantendo a desclassificação de homicídio doloso para homicídio culposo na direção de veículo automotor.*
> *2. A recorrida foi pronunciada pela prática de homicídio qualificado e outros delitos de trânsito, mas, em juízo de retratação, houve a desclassificação de sua conduta para o crime de homicídio culposo. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.*
> *3. A acusação alegou violação ao art. 413, §1º, do CPP e ao art. 121, § 2º, III, do CP, sustentando que a recorrida dirigia em alta velocidade após ingerir bebida alcoólica, assumindo o risco de produzir o resultado, e requereu o restabelecimento da sentença de pronúncia.*
> *II. Questão em discussão*
> *4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para caracterizar o dolo eventual na conduta da recorrida, justificando sua submissão ao Tribunal do Júri.*
> *III. Razões de decidir*
> *5. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso concluiu pela inexistência de prova suficiente do dolo eventual, destacando a ausência de mínima comprovação a respeito (i) do estado de embriaguez da acusada; (ii) da*

condução do veículo com o fim de provocar o acidente ou aceitando tal risco; e, (iii) da fuga da agente do local do sinistro de forma deliberada.
6. A decisão de desclassificação para homicídio culposo foi mantida, pois as premissas fáticas delineadas pelo acórdão de origem não permitem reconhecer a hipótese de dolo eventual, sendo necessário o reexame de provas para conclusão contrária, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. A jurisprudência do STJ exige a presença de elementos concretos que indiquem a aceitação do risco de produzir o resultado para caracterizar o dolo eventual, o que, conforme conclusão do Tribunal de origem, não foi demonstrado no caso.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A inversão da conclusão do Tribunal de origem acerca da inexistência de comprovação mínima dos elementos factuais reveladores do dolo eventual esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2. A caracterização do dolo eventual exige a presença de elementos concretos que indiquem a aceitação do risco de produzir o resultado danoso".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, III; CPP, art. 413, §1º; Lei 9.503/1997, art. 302.Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.659.976/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024; STJ, AgRg no REsp 2.044.863/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024.
(AgRg no REsp n. 2.132.640/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MORTE DECORRENTE DE COLISÃO AUTOMOTIVA. PRETENDIDA PRONÚNCIA DO ACUSADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal local, após o detido exame das circunstâncias fáticas da causa (o excesso de velocidade por parte do veículo da vítima, as condições adversas da via e a baixa visibilidade), concluiu que não há prova suficiente do dolo eventual. Incidência da Súmula 7/STJ.
*2. "**Para a pronúncia do réu, exige-se o juízo de certeza acerca da materialidade delitiva, com prova da existência do crime doloso contra a vida, não bastando o mero apontamento de indícios quanto ao elemento subjetivo do tipo penal. Nesse ponto, sem qualquer incompatibilidade com o entendimento predominante nesta Corte Superior, entendo que a dúvida quanto à própria tipicidade "elemento da materialidade" do crime doloso contra a vida deve ser resolvida em favor do réu" (AgRg no AgRg no REsp n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira, voto vista majoritário do Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 8/11/2023).***
3. "Tão-somente a embriaguez, mesmo quando aliada a excesso de velocidade, seria suficiente para configurar indício mínimo de dolo eventual, mas há necessidade da presença de outros elementos concretos aptos a indicar

que houve extrapolação do dever de cuidado, ínsito aos crimes culposos" (AgRg no REsp n. 1.873.528/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.659.976/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Além disso, vale registrar que esta Corte Superior de Justiça já se manifestou no sentido de que o "princípio *in dubio pro societate* não encontra amparo constitucional ou legal no sistema processual penal brasileiro, sendo incompatível com o ônus probatório que recai exclusivamente sobre a acusação e com o papel contramajoritário do Poder Judiciário na proteção de direitos fundamentais" (AgRg no AREsp n. 2.566.173 /AM, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025).

Ante o exposto, **conheço em parte do recurso especial para negar-lhe provimento.**

Intimem-se.

Brasília, 19 de maio de 2025.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Edição nº 116 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 20 de maio de 2025 Publicação: quarta-feira, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47566190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/05/2025 15:15:39
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2025. Código de Controle do Documento: 41107377-fb55-4351-af3d-67d9f98735a0